

SALEH BIN IDRIS
lwn
ZAIRINA BINTI BAHARUN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Panel) Pada 5 Oktober 2022 / 8 Rabiulawal 1444H]

Kes Rayuan No : 10000-017-0045-2021

Peguam Syarie Perayu: -

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor berkaitan tuntutan harta sepencarian pada 25/2/2021.

[2] Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 4/3/2021 dan diserahkan kepada Responden pada 11/3/2021. Selanjutnya Perayu telah menerima Salinan Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman melalui Borang MS30 pada 6/8/2021. Perayu kemudiannya telah memfailkan Alasan Rayuan pada 12/8/2021 dan diikuti dengan Rekod Rayuan pada 15/9/2021.

[3] Pada 17/3/2022 Peguam Syarie Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Diri Peguam Syarie melalui Borang MS8 dan telah diluluskan pada 4/7/2022. Penelitian kami kepada rekod-rekod prosiding semasa pengurusan kes rayuan ini mendapati Perayu tidak pernah hadir secara fizikal mahupun dalam talian (*online*) tanpa apa-apa alasan. Pendaftar juga telah mengeluarkan Notis Tangguhan Amaran Terakhir pada 6/9/2022 yang lalu.

[4] Berdasarkan ketidakhadiran Perayu pada hari ini dan kegagalan Perayu mengambil tindakan lanjut berkaitan rayuan ini maka kami berpuas hati untuk membatalkan rayuan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti keseluruhan rekod pengurusan kes, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:

Kes Rayuan No. 10000-017-0045-2021 adalah DIBATALKAN.

Penghakiman ini diberikan oleh:

-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. ~~**YAA DATUK MOHD RADZI BIN ABD LATIF**~~
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

